

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2054/2537

นายโกวิทย์ ศุภสิริโรจน์

โจทก์

นายบุญมี อุฎฐานะ

จำเลย

นายบุญมี อุฎฐานะ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 224, มาตรา 248

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาจำเลยเป็นปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 จึงมีคำสั่งไม่รับฎีกาของจำเลย คืบค่าขึ้นศาล ชั้นฎีกาทั้งหมด

จำเลยเห็นว่า ฎีกาของจำเลยเป็นปัญหาข้อกฎหมายทั้งสิ้นและมีประเด็นเกี่ยวกับอำนาจฟ้องของโจทก์ว่ามีอำนาจฟ้องโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ซึ่งเป็นข้อกฎหมาย โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 72)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 10,001 บาทพร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันที่ 17 มกราคม 2535 ไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ แต่ดอกเบี้ยคิดถึงวันที่ 17 เมษายน 2535 ให้ไม่เกิน 187.50 บาท ตามที่โจทก์ขอ

ศาลอุทธรณ์พิพากษายกอุทธรณ์จำเลย

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาจำเลย (อันดับ 70)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 72)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า คดีนี้ศาลอุทธรณ์พิพากษา ยกอุทธรณ์ของจำเลยเพราะเห็นว่า เป็นอุทธรณ์ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 224 วรรคหนึ่ง จำเลยจึงฎีกาคัดค้านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ได้ ให้รับฎีกา ของจำเลยให้ ศาลชั้นต้นดำเนินการต่อไป

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า คดีนี้ศาลอุทธรณ์พิพากษา ยกอุทธรณ์ของจำเลยเพราะเห็นว่า เป็นอุทธรณ์ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 224 วรรคหนึ่ง จำเลยจึงฎีกาคัดค้านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ได้ ให้รับฎีกา ของจำเลยให้ ศาลชั้นต้นดำเนินการต่อไป

(จำลอง สุขศิริ-สุนพ กীরติยุติ-สมบัติ เดี่ยววิศเรศ)

แหล่งที่มา	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
แผนก	
หมายเลขคดีแดงศาลชั้น	
ต้น	หมายเหตุ